

Nr. 3, 1 augustus 2023

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

De ondernemer/zzp'er en zijn oudedagsvoorzieningen. Welke fiscaal-aantrekkelijke opties zijn er?

Ondernemers hebben na het bereiken van hun AOW-leeftijd in beginsel recht op een AOW-uitkering. Daar waar veel werknemers 'automatisch' een pensioenvoorziening opbouwen via een collectieve pensioenregeling, hebben ondernemers die optie vaak niet. In deze nieuwsbrief worden drie belangrijke – fiscaal-aantrekkelijke – mogelijkheden voor de opbouw van een oudedagsvoorziening besproken die het huidige belastingstelsel voor ondernemers biedt.

Lijfrenteproduct met recht op aftrek in box 1

Een lijfrente is één van de mogelijkheden waarmee een voorziening voor de oude dag van de ondernemer kan worden opgebouwd. Een lijfrente is een oudedagsvoorziening die periodiek uitkeert. Het aantrekkelijke ervan is dat door middel van zo'n financieel spaarproduct fiscaal-gefacilieerd kan worden gespaard voor later. Zo kan worden gekozen voor een lijfrente waarvan de betaalde bedragen aftrekbaar zijn in box 1 (box 1-lijfrente). De toekomstige lijfrentetermijnen zijn belast in box 1. Een box 1-lijfrente kan worden

afgesloten in de vorm van een lijfrenteverzekering, maar ook in de vorm van een lijfrenterekening of -beleggingsrecht.

De voor een box 1-lijfrente betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van een volgens de Wet IB 2001 (de wet) toegestane lijfrentevorm. De drie toegestane box 1-lijfrentevormen voor de oude dag zijn de levenslange en tijdelijke oudedagslijfrente en de nabestaandenlijfrente. De hiervoor betaalde bedragen kunnen in principe alleen nog worden afgetrokken in het betaaljaar en zijn niet onbeperkt aftrekbaar, maar alleen binnen de zogenoemde jaarruimte. Dit is een forfaitaire formule.

Een ondernemer die gebruik wil maken van de jaarruimte mag bij het begin van 2023 nog niet de leeftijd hebben bereikt die vijf jaar hoger ligt dan zijn/haar AOW-leeftijd. Bij de bepaling van de hoogte van de jaarruimte moet rekening worden gehouden met een vermindering in verband met de opbouw van bepaalde pensioenaanspraken. Niet-benutte jaarruimten van de 10 aan kalenderjaar 2023 voorafgaande jaren kunnen worden ingehaald in 2023 (reserveringsruimte). Deze aftrekruimte komt bovenop de jaarruimte voor 2023. De jaar- en reserveringsruimte kennen wettelijke begrenzingen en maxima.

Aanzienlijke verruiming van jaar- en reserveringsruimte
Sinds 1 juli 2023 is de aftrekruimte binnen de jaar- en reserveringsruimte aanzienlijk verhoogd. De jaarruimte bedraagt voor 2023 30% van een bepaalde grootheid, de premiegrondslag. De reserveringsruimte bedraagt voor 2023 € 38.000.

De premiegrondslag voor 2023 bestaat uit het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande jaar (2022) van onder andere de winst uit onderneming vóór de ondernemersaftrek en het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden. Van deze gezamenlijke inkomensbestanddelen mag voor de bepaling van de jaarruimte 2023 echter slechts maximaal €128.810 in aanmerking worden genomen. Dit bedrag wordt verminderd met een AOW-franchise van €13.646. De maximale grondslag voor de jaarruimte 2023 komt daarmee uit op €115.164. De maximale jaarruimte voor 2023 is €34.550. Met de online rekenhulpen van de Belastingdienst kan de totale aftrekruimte voor 2023 worden bepaald.

Online rekenhulpen van Belastingdienst
Op de website van de Belastingdienst zijn twee rekenhulpen beschikbaar gesteld:

- de Rekenhulp Lijfrentepremie voor belastingjaren tot en met 2015;
- het Hulpmiddel Lijfrentepremie voor belastingjaren vanaf 2016.

Extra aftrek bij omzetting oudedagsreserve in box 1-lijfrente
Met ingang van 1 januari 2023 is de zogenoemde oudedagsreserve (OR) uitgefaseerd. Dit houdt in dat een OR vanaf die datum niet meer verder kan worden opgebouwd. Een ondernemer met een tot en met 31 december 2022 opgebouwde OR kan deze echter ingevolge een overgangsbepaling op basis van op die datum bestaande belastingregels afwikkelen. Op basis daarvan kan voor het bedrag van de opgebouwde OR een oudedagsvoorziening in de vorm van een box 1-lijfrente worden bedongen.

Als gevolg van het omzetten van de OR in een box 1-lijfrente krijgt de ondernemer een extra aftrek voor lijfrentepremies ter grootte van ten hoogste het bedrag van de (vrijwillige) afneming van de OR in het betreffende kalenderjaar. De OR neemt af met het bedrag waarvoor de ondernemer dit verzoekt, maar met ten hoogste het bedrag van de lijfrentepremies die in het kalenderjaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen. Dit geldt ook bij afname van de OR bij staking van de onderneming.

De afname/vrijval van de OR leidt enerzijds tot een belaste bate, omdat het bedrag van de afneming in de winst wordt opgenomen. Anderzijds kan dit weer via de extra OR-lijfrentepremie-aftrek worden geneutraliseerd.

Voor belastingjaar 2022 nog doteren aan de OR
Voor de ondernemer die zijn/haar aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2022 nog moet indienen, geldt dat hij/zij voor dat jaar nog een laatste keer kan doteren aan de OR. De ondernemer heeft in dat jaar de mogelijkheid te kiezen voor toevoegen aan de OR of (hogere) lijfrentepremieaftrek op grond van jaarruimte. Als wordt gekozen voor toevoegen aan de OR, wordt de jaarruimte met eenzelfde bedrag verminderd. De toevoeging aan de OR bedraagt voor het jaar maximaal 9,44% van de winst, terwijl een getalsmatig maximum geldt van €9.632.

Extra aftrek bij omzetting stakingswinst in box 1-lijfrente
Een ondernemer die in 2023 zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt en daarmee stakingswinst geniet, kan deze stakingswinst in 2023 omzetten in een box 1-lijfrente. Hij/zij krijgt dan bij deze omzetting een extra (bovenop de jaar- en

reserveringsruimte) aftrek voor lijfrentepremies ter grootte van ten hoogste het gezamenlijke bedrag aan de met of bij de staking behaalde winst, maar in elk geval niet meer dan de in de wet genoemde bedragen. Afhankelijk van de situatie kan voor 2023 een stakingswinstlijfrente-aftrek worden benut van €510.970, € 255.495 of €127.755. Onder de winst die met of bij staking is behaald valt in beginsel alles wat onder het begrip 'stakingswinst' valt.

Het bedrag dat in aanmerking komt als stakingswinstlijfrente-aftrek moet nog wel worden verminderd met wat wordt genoemd 'een bedrag aan al opgebouwde voorzieningen'. Daarbij gaat het onder andere om de waarde in het economisch verkeer van aanspraken op een pensioenregeling in de winstsfeer die leiden tot als loon aan te merken pensioentermijnen.

Uitvoering van in het verleden getroffen oudedagsvoorzieningen
Ingeval een ondernemer in het verleden al voorzieningen voor de oude dag heeft getroffen (artikel 19-stamrecht, oudedagsverplichting e.d.), zullen deze ooit moeten worden uitgevoerd. Het is dan van groot belang te weten aan welke fiscale regels de ondernemer is gebonden.

Tekst gemaakt naar inzicht van 1 augustus 2023

© 2023 Bureau DFO

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen